

**DERECHO HUMANO
AL TRABAJO**

CONCEPTO
El trabajo es condición humana. Por medio de éste, se busca asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza.

SUJETOS

Persona
A-22, A-23

Migrantes
J-1

Mujer
A-22, A2-3, I-3, C-8

Discapacitados
G-27

Familiares
E-7.II

Niño
H-2

**DERECHOS HUMANOS
ASOCIADOS**

**DERECHOS HUMANOS DE LA
OIT**

PROHIBICIONES

Seguridad social
A-22, B-11, L10, N-16,
P-1

Libertad Sindical
C011,

**Derecho al
trabajo**
A-23, B-10, N-14

**Igualdad para
todos**
E-7.C

**Libre elección
del empleo**
A-23

**Derecho a la
vivienda**
C-8

Salario digno
E-7.A

**Seguridad
medica**
M-6, M-9

**Descanso y
jornada justa**
A-24, E-7.D

Educación
C-8.1

**Derecho al
desarrollo**
B-10, B-11, C-
8, N-15

**Derecho a la no
discriminación**
F-5, G-27.A

**Fundar
sindicato**
E-8.1, K-2,
O-16

**Trabajo digno y
condiciones
justas**
P-7, A-23

Huelga
E-8.1

Indemnización
O-10, M-5, M-6,
M-7

**Libertad Sindical,
Negociación colectiva**
C011,C087,C135,C098,C141

Prohibición Trabajo Forzoso
C029,C105.

Trabajo infantil y protección
C006,C090,C123,C124,C138,
C182

**Igualdad de oportunidades y
de trato.**
C100,C111,C190,

**Administración e inspección
del trabajo**
C063,C150,C160

**Política y promoción de
empleo**
C034,C096,C159

**Orientación y formación
profesionales**
C140,C142.

Salarios
C026,C095,C099,C131,C173.

Tiempo de trabajo
C014,C030,C043,C046,C049,
C052, C116,C153.

**Seguridad y salud en el
trabajo**
C045,C062,C115,C120,C155,
C767,C167,C170.

Seguridad Social
C012,C017,C019,C042,C10
2,C118,

**Categorías específicas de
trabajadores**
C110,C172,C189

Gente de mar
C007,C008,C009,C016,C022,C023,
C053,C054,C055,C056,C108,C109,
C134,C163,C164,C166.

Trabajadores portuarios
C027,C032,C152.

Pueblos indígenas y tribales
C107,C169

**Convenios sobre los
artículos finales**
C080, C116.

**Esclavitud y
servidumbre**
D-8, H-3.A, O-6

Trabajos en niños
H-3.A.B.C.D, H-7

**Explotación a
trabajadores
migrantes**
J-10, J-11

Discriminación
F-5, G-27.1

**Despido por
embarazo**
I-8

**Trabajo forzoso u
obligatorio**
H-3.A

FUENTES

I. UNIVERSAL

- A. Declaración Universal de los Derechos Humanos
- B. Declaración sobre el progreso y desarrollo en lo social
- C. Declaración sobre el derecho al desarrollo
- D. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- E. Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- F. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
- G. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- H. C182 - convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
- I. C183 - convenio sobre la protección de la maternidad, 2000
- J. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
- K. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
- L. Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952
- M. Convenio relativo a la reparación de los accidentes del trabajo 1935

I. REGIONAL

- N. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
- O. Convención Americana sobre Derechos Humanos
- P. Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "protocolo de san salvador" adoptado en la ciudad de san salvador, el 17 de noviembre de 1988

CONVENIOS DE LA OIT:

NÚMERO	NOMBRE DEL CONVENIO
C011 -	Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) 20 mayo 1937
C087 -	Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 01 abril 1950
C135 -	Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)02 mayo 1974
C098 -	Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
C141 -	Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
C029 -	Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 12 de mayo 1934
C105 -	Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)1 de junio 1959
C006 -	Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)
C090 -	Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)
C123 -	Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)
C124 -	Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)
C138 -	Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
C182-	Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

C100 - Convenio Sobre Igualdad De Remuneración, 1951 (Núm. 100)
C111 - Convenio Sobre La Discriminación (Empleo Y Ocupación). 1908 Núm. 1111
C190 - Convenio Sobre La Violencia Y El Acoso, 2019 (Núm. 190)
C063 - Convenio Sobre Estadísticas De Salarios Y Horas De Trabajo. 1935 (Núm.. 637
C150 - Convenio Sobre La Administración Del Trabajo, 1978 (Núm. 150)
C160 - Convenio Sobre Estadísticas Del Trabajo, 1985 (Núm. 160)
C034 - Convenio Sobre Las Agencias Retribuidas De Colocación, 1933 (Núm. 34)
Cuyo - Convenio Sobre Las Agencias Retribuidas De Colocación. Revisado). 1949 Núm. 96
C159 - Convenio Sobre La Readaptación Profesional Y El Empleo (Personas Invalidas. 1983 (Núm.. 159)
C140 - Convenio Sobre La Licencia Pagada De Estudios, 1974 (Núm. 140)
C142 - Convenio Sobre El Desarrollo De Los Recursos Humanos, 1975 (Núm. 142)
C026 - Convenio Sobre Los Métodos Para La Fijación De Salarios Mínimos. 1928 Núm. 26
Co95 - Convenio Sobre La Protección Del Salario, 1949 Núm. 95
C099 - Convenio Sobre Los Métodos Para La Fijación De Salarios Mínimos (Agricultura). 1951 (Núm. 99)
C131 - Convenio Sobre La Fijación De Salarios Mínimos, 1970 Núm. 131
C173 - Convenio Sobre La Protección De Los Créditos Laborales En Caso De Insolvencia Del Empleador, 1992 (Núm. 173)
C014 - Convenio Sobre El Descanso Semanal (Industria). 1921 Núm. 14
C030 - Convenio Sobre Las Horas De Trabajo (Comercio Y Ondinas. 1930 Núm. 30)
C043 - Convenio Sobre Las Fábricas De Varo 1934 (Núm. 431
C046 - Convenio (Revisado) Sobre Las Horas De Trabajo (Minas De Carbón). 1935 (Núm. 46)
C049 - Convenio Sobre La Reducción De Las Horas De Trabajo (Fábricas De Botellas). 1935 (Núm. 49)
C052 - Convenio Sobre Las Vacaciones Pagadas, 1930 Núm. 52
C116 - Convenio Sobre El Descanso Semanal (Comercio Y Oficinas). 1957 (Núm. 106)
C153 - Convenio Sobre Duración Del Trabajo Y Periodos De Descanso Transpores Por Carretera). 197y Núm.. 193)
C013 - Convenio Sobre La Cerusa Pintura. 1921 (Núm. 131
C045 - Convenio Sobre El Trabajo Subterráneo (Mujeres). 1935 21 Febrero En Vigor (Núm. 45)
C062 - Convenio Sobre Las Prescripciones De Segunda No Esta En Denuncia Automática (Edificación), 1937 Núm. 62)
C115 - Convenio Sobre La Protección Contra Las Radiaciones.1960 Núm115
C120 - Convenio Sobre La Higiene (Comercio Y Oficinas), 1964 Núm. 120
C155 - Convenio Sobre Seguridad Y Salud De Los Trabajadores. 1981 Núm. 155
C767 - Convenio Sobre Los Servicios De Sala En El Trabajo. 1985 Núm. 1611
C167 - Convenio Sobre Seguridad Y Salud En La Construcción, 1988 Núm. .1671
C170 - Convenio Sobre Los Productos Químicos, 1990 (Núm. 170)
Co12 - Convenio Sobre La Indemnización Por Accidentes Del Trabajo Agricultura. 1921 (Núm. 121
C017 - Convenio Sobre La Indemnización Por Accidentes Del Trabajo, 1925 Núm. 17
C019 - Convenio Sobre La Igualdad De Trato Accidentes Del Trabajo. 192s Núm. 19)
C042 - Convenio Sobre Las Enfermedades Profesionales (Revisado), 1934 (Núm. 42)
C102- Convenio Sobre La Seguridad Social Norma Mínima, 1952 (Núm. 102)

C118 - Convenio Sobre La Igualdad De Trato (Seguridad Social). 1962 (Núm. 118)
C007 - Convenio Sobre La Edad Mínima (Trabajo Marítimo), 1920 Núm. 7
C008 - Convenio Sobre Las Indemnizaciones De Desempleo (Naufragio), 1920 (Núm. 8)
C009 - Convenio Sobre La Colocación De La Gente De Mar. 1920 Núm. 9
C016 - Convenio Sobre El Examen Médico De Los Menores (Trabajo Marítimo), 1921 (Núm. 16)
C022 - Convenio Sobre El Contrato De Enrolamiento De La Gente De Mar, 1926 Núm. 22)
C023 - Convenio Sobre La Repatriación De La Gente De Mar, 1926 Núm. 23
C053 - Convenio Sobre Los Certificados De Capacidad De Los Oficiales. 1930 (Núm. 33)
C054 - Convenio Sobre Las Vacaciones Pagadas De La Gente De Mar 1936 Núm. 54
C055 - Convenio Sobre Las Obligaciones Del Armador En Caso De Enfermedad O Accidentes De La Gente De Mar. 1936 Núm.55
C056 - Convenio Sobre El Seguro De Enfermedad De La Gente De Mar. 1936 Núm. 56
C708 - Convenio Sobre Los Documentos De Identidad De La Gente De Mar, 1958 Núm. 108)
C109 - Convenio Sobre Salarios, Horas De Trabajos A Bordo Y Dotación (Revisado. 1958 (Núm. 109)
C134 - Convenio Sobre La Prevención De Accidentes Gente De Mar, 1970 Núm.. 134
C163 - Convenio Sobre El Bienestar De La Gente De Mar, 1987 Núm. 163
C164 - Convenio Sobre La Protección De La Salud Y La Asistencia Médica (Gente De Mar), 1987 (Núm. 164)
C166 - Convenio Sobre La Repatriación De La Gente De Mar (Revisado), 1987 (Núm. 166)
C027 - Convenio Sobre La Indicación Del Peso En Los Fardos Transportados Por Barco. 1929 Núm. 271
Co32 - Convenio Sobre La Protección De Los Cargadores De Muelle Contra Los Accidentes Revisado. 1932 Núm. 32
C152 - Convenio Sobre Seguridad E Higiene Trabajos Portuarios. 1979 Núm. 1521
C107 - Convenio Sobre Poblaciones Indígenas Y Tribuales, 1957
C169 - Convenio Sobre Pueblos Indígenas Y Tribales, 1989 Núm. 1697
C110 - Convenio Sobre Las Plantaciones, 1958 (Núm. 110)
C172 - Convenio Sobre Las Condiciones De Trabajo Hoteles Y Restaurantes). 1991 (Núm. 172)
C189 - Convenio Sobre Las Trabajadoras Y Los Trabajadores Domésticos.2011 Núm. 1891
C080 - Convenio Sobre La Revisión De Los Artículos Finales, 1946 Núm. 80
C080 - Convenio Sobre La Revisión De Los Artículos Finales, 1946 (Núm. 80)
C116 - Convenio Sobre A Revisión De Los Artículos Finales. 1951 Núm. 116

DERECHOS HUMANOS LABORALES

A) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 22.-

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y tiene derecho a la realización, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y de acuerdo con la organización y recursos de cada Estado, de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.-

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias ya la protección contra el desempleo.

Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a igual salario por igual trabajo.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración justa y satisfactoria que le asegure a sí mismo y a su familia una existencia digna de la dignidad humana, complementada, en su caso, con otros medios de protección social.

Toda persona tiene derecho a formar y afiliarse a sindicatos para la protección de sus intereses.

Artículo 24.-

Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio, incluida la limitación razonable de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas.

B) DECLARACIÓN SOBRE PROGRESO Y DESARROLLO EN LO SOCIAL

Artículo 10.-

a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva; el fomento del pleno empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en el trabajo; la garantía de una remuneración justa por los servicios prestados sin discriminación alguna, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas; la protección del consumidor;

Artículo 11.-

a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas personas que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o

permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a quienes estén a su cargo;

C) DECLARACIÓN SOBRE DERECHO AL DESARROLLO

Artículo 8.-

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.
2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.

D) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 8.-

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3.
 - a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;
 - b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;
 - c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:
 - i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;
 - ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.
 - iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;
 - iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

E) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 7.-

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Artículo 8.-

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

F) CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

Artículo 5.-

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

- i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;
- ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
- iii) El derecho a la vivienda;
- iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;
- v) El derecho a la educación y la formación profesional;

G) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 27.-

Trabajo y empleo

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

- a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
- b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

- c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
- d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
- e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

H) C182 - CONVENIO SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 1999

Artículo 2.-

A los efectos del presente Convenio, el término "niño" designa a toda persona menor de 18 años.

Artículo 3.-

A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:

- (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
- (b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
- (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
- (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 7.-

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

- (a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
 - (b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;
 - (c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;
 - (d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y
 - (e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

I) C183 - CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, 2000

Artículo 3.-

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo.

Artículo 4.-

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.
2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada.
3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la duración de la licencia de maternidad.
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto.

Artículo 6

1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los artículos 4 o 5.

2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado.

3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo 4 deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones.

4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el artículo 4 deban fijarse por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud que el que resulta en promedio de la aplicación del párrafo anterior.

5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio.

6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las condiciones de recursos exigidas para su percepción.

7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario.

8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, excepto cuando:

(a) esté previsto así en la legislación o en la práctica nacionales de un Miembro antes de la fecha de adopción de este Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo, o

(b) se acuerde posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

Artículo 7.-

1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias fijado es por lo menos equivalente al de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a la legislación nacional.

2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los motivos correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones.

Artículo 8.-

1. Se prohíbe al empleador que despid a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.